

עין משפט‏**נר מצוה**

בג א מיי פירט מהל' אסורי ביאה הל'ג סמג לאוין קחא טוש"ע אה"ע ס"ו סעי' ח:
בד ב מיי שם פט"ו הל"א סמג לאוין קח טוש"ע אה"ע ס"ו ד סעי' יג:

בדג ג מיי שם פירט הל'ג סמג לאוין קחא טוש"ע שם ס"ו סעי' ח וע"ש בב"י:

»»»

מוסף רש"י

איהוה ממזר כל שהוא בלא יבא. כל קורבה שהיא בללו ואפילו אין בה כרת, כגון אטוסת אצוי וכר' יהודה דהא בללו דלא יגלה כף אצוי, ומתמת קורבה דלצוי, ונתון נוצא חלוצו דהי בלא יבנה והיו לאו דקורבה בלא כרת (יבמות סט.). כל שחייבין עליו כרת. אבל נוצא חלוצו לא היו ממזר (שם).
בן תשע שנים ויום אחד. שהוא גר עמוני ונוראבי כו'. דלסורין ללא בקהל, מצרי ואדומי. עד דור שלשי צעשה, כותי ונתני. בלא תתחנן גם, דקסבר כומס גירי אריות הן חלל. פסול לכהונה, פסלוה. אם בת סגן מן התרומה ולויה ושראליית לנשא לכהונה עלולתם (יבמות סח.).

»»»

תוס' ר"י הוקן

גמ'. ומאי ניהו. דלא איירי בהו ברישא ומנתי. זה בזה. לישא ממזרת או שהוקרת. אי הכי (וכו'). דהני (וכו') דהא לא אקרי קהל. בן ט' שנים ויום אחד. כלומר בן ט' שלמים ביאתו ביאה, וכן בת ג' ויום אחד פ"י בת ג' דניהויו שלמים [ד]לקח קצת משנה אחרת. פסלוה לכהנת מן הכהונה ומן התרומה, ולויה ושראליית מלינשא לכהן. כל שורעו פסול. שמקצת זרעו פסול אצ"פ שקצותו כשר, כגון גר עמוני ומואבי שזכריו פסולים ונקביותו כשרות. פוסל. אשה בביאתו ובהא פליג עליה רשב"ג. וכל שאין זרעו פסול. כלל, כגון מצרי שני שורעו הוא דור שלישי הוא אינו פוסל אשה בביאתו ובהא פליג ר' יוסי את"ק.
*אולי צ"ל: שיכנס קצת בשני אחרת

עד:

הבי קאמר כל האסורים לבא בקהל כהונה ומאי נניהו גיורת פחותה בו'. וא"ת אמאי לא פריך הא תנא ליה רישא דגר מותר בממזרת כדפריך לעיל וי"ל דלאו עיקר קושיא היא דפריך הא תנא ליה רישא אלא עיקריה אלידך קושיא סמיך ר' יהודה אוקר אהייא: והרי גר דמותר בבגהנת ומותר בממזרת. וא"ת מאי פריך והרי הטעם שהוא מותר לפי שלא הוזהרו כשרות להינשא לפסולים ולא משום הכשר גר הוא דלעולם אמריין דכהן אסור בגיורת ומותר אסור ר"ל כל שמותר לבא בקהל מטעם יחוס אסור ליקח ממזרת ונראה לפרש^א הרי גר שנשא בת ישראל שהגת מותרת לכהן ומותרת בממזר כר"א בן יעקב וכה"ג פריך בסמוך:

דת"ק סבר ממזר מאחותו הוי ממזר. ולם תאמר היכי משתמע פלוגמתייהו ממתני' ופירש הקונטרס דה"ק כל הנולדים מאיסור ערוה ממזרים הם ומותרים לבא זה בזה בני חייבי כריתות בבני חייבי מיתות^ב עכ"ל ולא נהירא דדוחק הוא^ג לכך פרי" דה"ק ^דכל האסורין לבא בקהל ^השאפילו קידושין אין תופסין בהם^ד כגון חייבי כריתות מותרין לבא זה בזה כלומר כל שגא מאיסור תפיסת הקידושין דהיינו בני חייבי כריתות וחייבי מיתות דאין קידושין תופסין בהם כולן מותרין לבא זה בזה דקסבר יש ממזר מכל דבר דלא תפסי קידושין: **מאי קא משמע אין תנינא בו' ר' יהושע אומר כל שחייבין עליו מיתת בית דין.** ופירושו כמו תנינא חדא זימנא דלעיל^א דאבא שאול דהוה ליה למיתנייא התם גבי מילתא דר' יהושע וכן היה ר' יהודה אומר כדבדיו וא"ת אמאי אינטריך למיפוך תנינא ליפוך דר' יהודה אדר' יהודה דהכא קאמר ר' יהודה דאין ממזר אלא מחייבי מיתות זי"ד ובמסקנת יצמות (דף מט.) קאמר לא יגלה כנף אציו^ב איירי בלנוקט אצוי שהיא בללו וסמיך ליה לא יבא ממזר משמע אציו לא יקח כדכתיב לא יגלה כנף אציו הוה אפי' מחייבי לאוין דהא ר' יהודה נמי דריש סמוכים במשנה תורה^ג וי"ל דר' יהודה סבר התם דאשת אב דכתיב צין לא יקח וצין לא יגלה הוי מיותר דהשתא אנוקט אציו לא יקח כדכתיב לא יגלה כנף אציו אשתו מיבעיא וא"כ למידרשיה ולומר דלא יבא ממזר דוקא מאשת אציו ולימא הכי מלא יקח עד לא יגלה דהיינו אשת אציו הוי ממזר טפי לא הוי ממזר^ד: ושהיה

על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל [פסלוה]^ה ר' יוסי אומר כל שורעו פסול פוסל וכל שאין זרעו פסול אינו פוסל רבן שמעון בן גמליאל אומר כל

איש. מיתות^ו: **איבא צינייהו.** ^זלאו בגר איפליגו אלא דקסבר^ז יש ממזר מחייבי כריתות וה"ק כל הנולדים מאיסורי ערוה ממזרים הם ומותרים לבא זה בזה ^חהני חייבי כריתות בבני חייבי מיתות כגון א"א דכולן ממזרים הם ור' יהודה אוקר ^ילבא חייבי כריתות בבני חייבי מיתות דקסבר אין ממזר אלא מחייבי מיתות וטעמא מפורש ציבמות (דף מט.): **סינינא.** פלוגמא אחריתי במתני' בתנאי אחרייני ולמה ליה לרבי למיתני לתרתי צבי ניתני התם לגבי ר' יהושע וכן היה ר' יהודה אומר כדבדיו: **שהוא בלא יבא.** אע"פ שאינו אלא בללו הולד ממזר: **כל שחייבין.** על אותה ביאה כרת צדי שמים: **כל שחייבין עליו מיתס צ"ד.** אלב חייבי כריתות לא וטעמא דכולהו מפרש ציבמות (שם): **זה בזה.** הם בממזרים וממזרים בהם: **אי הכי אמאי ר' יהודה אוקר.** הני ודאי לא איקרי קהל דהא לא חוו לבא בקהל: **ה"ק.** כלומר וכולה חד תנא הוא: **בן ט' שנים ויום אחד.** שהוא גר עמוני וכר' דבבי האי זימנא חזי לביאה: **פסלוה.** לכהנת מן התרומה ומן הכהונה ולויה ושראליית מלינשא עוד לכהן: **כל שורעו פסול.** מן הכהונה פוסל את אשתו מן הכהונה ולקמן מפרש מאי צינייהו: כל

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

הכי קאמר. כלומר לעולם ר' יהודה אגר בממזרת קאי דשמע ליה לת"ק דאיירי בה והאי בקהל ^אדקאמרת קהל כהונה הוא דכהן אסור בגיורת ואפי' פחותה מבת ג' שנים דלאו בת ביאה היא ואין שם משום חשש זנות דכתיב (יחזקאל מד) כי אם בתולות מורע בית ישראל^ב: **ודלא כר"ש.** דאמר לקמן

בפירקין (דף עה.) גיורת פחותה מבת ג' כשירה לכהונה. וה"ק כל האסורין לבא בקהל כהונה ומאי ניהו דמרבי האי כללא יתר על הראשונים שאסורין בקהל ישראל גיורת שפחותה מבת שלש שנים וכ"ש ימירה על בת שלש שנים מותרין הנך אסורין גיורות וממזרים ונמיני ושמוקי לבא זה בזה: **ונוקמה בבא שגא.** ולא בפחות ונימא דפחותה מותרת לכהן ובה לא איירי: **א"כ.** דכר"ש מיתוקמא דפחותה מותרת לכהונה והוא לא התיר לבא בממזרת אלא האסורין לבא בכהונה היו משמע האי דפחותה איז ליה דאסורה לממזר: **מאיזה סברה.** תשובתו מוכנת לנידו: **אסורין לבא זה בזה.** בתמיה היא בממזר וממזר בה והרי גיורת וכו' דכיון דקהל גרים לאו קהל הוא לא שגא פחותה ל"ש ימירה ועל כרחיך תנא דידן מדשרי ימירה על בת שלש לממזר ש"מ איז ליה קהל גרים לא איקרי קהל: **ולכלא הוא.** בתמיה דכל האסורין לכהן מותרין לממזר: **וסו הא מותר אסור.** מדלגא התיר לבא בממזרות^א אלא האסורות לכהנים הא המותר בקהל כהונה אסור בממזרת: **ופרי גר בו'. כיון דלית ליה קהל גרים לא איקרי קהל: אלא אמר רב נפן.** לא תימא כל האסורין דתקשי נך אלמנא לכ"ג ותיקשי נך גר מדוקיא אלא ה"ק ת"ק כל שצמו אסורה לכהונה ומאי ניהו דמוסיף האי כללא על האסורין לישראל גר שנשא גיורת וכו' אליעזר בן יעקב דאמר במתני' (לקמן דף עו.) גר שנשא גיורת צמו פסולה לכהונה מותרים לבא זה בזה והיינו גר מותר בממזרת וממזר צו דלילו בגר שנשא ישראלית לא מצית לאוקמה דמאן שמעת ליה דאמר כהן אסור לישא בתו ר' יהודה דאמר במתני' (שם) בת גר זכר כנת חלל זכר ומדסיפא ר' יהודה דקמני ר' יהודה אוקר רישא לאו ר' יהודה להכי מוקמי לה כר"א בן יעקב ושמעיה ר' יהודה לת"ק דאית ליה קהל גרים לא איקרי קהל ופליג עליה: **גר' דוסתאי בר' יהודה.** ס"ל לתנא דידן דאמר (שם) צנות ישראל מקוה טהרה לחללים: **וסו הא המותר.** לישא כהן בתו אסור לבא באסורין: **והרי גר שנשא בת ישראל קהל גרים לאו קהל הוא: ממזר מאחותו.** כריתות: **ממזר מאשס**

איהוה ממזר כל שהוא בלא יבא. כל קורבה שהיא בללו ואפילו אין בה כרת, כגון אטוסת אצוי וכר' יהודה דהא בללו דלא יגלה כף אצוי, ומתמת קורבה דלצוי, ונתון נוצא חלוצו דהי בלא יבנה והיו לאו דקורבה בלא כרת (יבמות סט.). כל שחייבין עליו כרת. אבל נוצא חלוצו לא היו ממזר (שם).
בן תשע שנים ויום אחד. שהוא גר עמוני ונוראבי כו'. דלסורין ללא בקהל, מצרי ואדומי. עד דור שלשי צעשה, כותי ונתני. בלא תתחנן גם, דקסבר כומס גירי אריות הן חלל. פסול לכהונה, פסלוה. אם בת סגן מן התרומה ולויה ושראליית לנשא לכהונה עלולתם (יבמות סח.).

מסורת הש"ס

א) [יבמות ס: לקמן עה.], ב) [בכרין ערך זר א גרים בשם רבינו מנחם א"כ ממזרה מברה ע"ש], ג) [בדפ"ר: דמותר בכהונה. ועי' מוה"ר], ד) [לעיל עב ע"כ], ה) [יבמות ז. לקמן עו.], ו) [לעיל סד. סו. לקמן עו.], ז) [במת"י: דכהן], ח) [מבבא אפי' לימא בכ"י ובדפ"ר ונוסף ע"פ הרשב"י. אמנם גם בתוס' ועי' ליתא], ט) [יבמות מט. ספרי פ' תלך], י) [במת"י: אמאי. וביה רשב"י], יא) [לעיל עב.], יב) [יבמות סח. [מסופתא דמא רפ"י], יג) [יבמות סט.], יד) [ג"ל דקאמר לקמן עה טוש"א], טו) [בדפ"ר: ממזר], יז) [במת"י דפ"ר: אלא מ"ק סבר יש], יח) [ג"ל בני. [רשב"י] [וכיה בת' כגון אפי' חייבי כריתות כו'. רשב"י], טז) [בדפ"ר: אפילו שאין קידושין תופסין וכו'. ולפניו כרש"י], יט) [בגמ' א] א] [בב"א] ג) [יבמות ד ע"א], ד) [שם מועט ע"א, ע"ש],

»»»

תורה אור השלם

1. לא יבא ממזר בקהל יי גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יי: דברים כג ג

»»»

הנהגות הב"ח

א) רש"י ד"ה ממזר וכו' מיתות ב"ד הסד':

»»»

מוסף תוספות

א. דסמיך אהא דמצי למיפרך. ת"י במהרש"א, ועי' מוס' הרא"ש שם ו' גירסא אחרת בגמ' ומפרש בלחפ"א אחר. ב. דאין לפרש כל האסורים לבא בקהל אממזרים קאי דר' יהודה נמי הכי אית ליה דכל ממזרים מותרים לבא זה בזה. מוס' הרא"ש. ג. דחייבי לאוין נמי אסורים לבא בקהל. שם. ד. כלומר שאינם נדבקין בכל קהל שיש קהל שאין להם בו תפיסת קידושין. שם.